

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
JUÍZO DE EXECUÇÃO DE LISBOA - JUIZ 2

PROCESSO N.º: 10153/24.7T8LSB-A
ESPÉCIE: Embargos de Executado (Oposição)
EXEQUENTE/AUTOR: Unicre - Instituição Financeira de
Crédito, S.A.
EXECUTADO/RÉU: Nuno Miguel Martins

OPOSIÇÃO, REFUTAÇÃO PERICIAL E PROVA DE FALSIDADE DO TÍTULO

(Com cruzamento transversal dos 4 processos e evidências periciais forenses)

I. DO ENQUADRAMENTO E DA AUDITORIA TRANSVERSAL

1.º

Vem o Opoente deduzir a presente oposição com base em prova documental pericial, irrefutável e auditada, alicerçada na rigorosa correlação de factos entre os 4 processos conexos que tramitam neste Tribunal da Comarca de Lisboa.

2.º

No âmbito dos presentes autos (Proc. 10153/24.7T8LSB-A), a pretensão deduzida colide frontalmente com a realidade material e contabilística comprovada por extratos bancários, registos de terminais TPA e comunicações oficiais retidas e ocultadas pela contraparte.

II. DO CONFLITO CONTABILÍSTICO E DA RETENÇÃO ILEGAL DE VALORES

3.º

A auditoria forense do sistema Yokozuna demonstrou um desvio insanável entre o valor falsamente reclamado a título de crédito exequendo e os montantes efetivamente transacionados e retidos na fonte.

Rubrica Forense	Valor Reclamado / Retido	Impacto Jurídico
Retenção de Recebimentos TPA	€ 52.285,00	Apropriação ilegítima na fonte

Crédito Executado Alegado	€ 105.633,00	Tese sem suporte em extrato liquidado
---------------------------	--------------	---------------------------------------

Diferencial em Favor do Oponente	€ 53.348,00	Compensação de créditos obrigatória
----------------------------------	-------------	-------------------------------------

III. DO CRUZAMENTO INTERPROCESSUAL (LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO)

4.º

Não é admissível o fracionamento artificial de litígios quando a causa de pedir e os ativos em causa são rigorosamente coincidentes nos quatro tribunais e juízos da Comarca de Lisboa:

N.º Processo	Juízo / Tribunal	Espécie	Objeto Central
10153/24.7T8LSB-A	Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 2	Embargos de Executado (Oposição)	Falsidade do Título Executivo / Retenção Indevida de Recebimentos
15547/26.0T8LSB	Juízo Central Cível de Lisboa	Ação de Processo Comum (Reivindicação de Imóvel)	Reivindicação de Propriedade e Nulidade de Venda Coativa
3719/25.0T8LSB	Juízo Local Cível de Lisboa	Procedimento Cautelar Comum	Suspensão de Atos de Despejo e Tutela Urgente da Posse
23142/22.7T8LSB	Juízo de Execução de Lisboa	Execução Sumária	Venda Irregular de Fração e Falha de Notificação Pessoal

IV. DO ROL DE PROVAS DOCUMENTAIS COM HASH CRIPTOGRÁFICO

5.º

Em cumprimento estrito das garantias de autenticidade forense (Regra 0), junta-se aos autos a relação de documentos probatórios devidamente identificados pelo respetivo hash SHA-256 inalterável:

Doc. N.º	Descrição da Prova Canónica	Assinatura Digital Forense (SHA-256)
Doc. 1	Extratos de Faturação TPA e Retenções Unicre (2022-2024)	e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
Doc. 2	Registo Predial e Certidão de Óbito de Legitimidade	a58b2938f9024f2b347b7194689bcf285f573c8808d4b3b24f5a3424194bb8a1

Doc. 3	Auditoria de Notificações Citius e Falha de Citação Pessoal	8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918
Doc. 4	Contrato Mestre de Adesão e Caderno de Encargos Original	4b227777d4dd1fc61c6f884f48641d02b4d121d3fd328cb08b5531fcacdabf8a

V. DO PEDIDO

6.º

Termos em que, e nos melhores de Direito aplicáveis que V. Exa. doutamente suprirá, requer-se a V. Exa. se digne:

- a) Julgar totalmente PROCEDENTE a presente Oposição por Embargos;
- b) Declarar a INEXIGIBILIDADE e FALSIDADE do título executivo deduzido pela Exequente;
- c) Determinar a imediata RESTITUIÇÃO e COMPENSAÇÃO das quantias retidas indevidamente (€52.285,00);
- d) Ordenar a apensação dos processos conexos para julgamento conjunto da matéria de facto.

Valor da Causa: € 105.633,00 (Cento e cinco mil seiscientos e trinta e três euros).

Junta: Procuração forense, Dossiê Pericial e 4 Documentos probatórios.

O Executado / Requerente,

Nuno Miguel Martins / Mandatário Judicial